

주 의 사 항

1. 제 목 : 계약서 작성업무 부적정

2. 관계기관 : A

3. 내 용 : 우리공단 「계약사무규정」 제64조(계약서의 작성)에 의하면 ■3 또는 계약담당자는 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하되 다만, 개인정보처리가 필요한 계약을 체결할 경우 ■3이 정한 관련 서류를 받아야 하며, 계약서를 작성할 경우에는 계약일반사항 이외에 당해계약에 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결하도록 규정되어 있습니다.

또한, 「회계규정」 제37조(증빙서류의 작성) 제4호 및 「회계규정시행세칙」 제23조(영수증의 확인기준) 제3호에 의하면 계약서의 합계금액은 정정하지 못하며, 계약서와 그 부속서류는 그 내용이 서로 부합되어야 하고, 영수증의 금액은 정정할 수 없으며, 금액이외의 자구수정을 한 때에는 영수자의 정정인을 날인하여야 한다고 명시되어 있습니다.

따라서, 계약을 체결 할 때에는 계약에 필요한 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 및 산출내역서 등 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약문서를 정확하게 작성하여 계약오류로 인해 예상되는 분쟁을 사전에 예방하여야 할 것입니다.

그런데, A에서 2015년 1월부터 2016년 6월까지 체결한 계약을 확인한 결과 [표 1]과 같이 계약체결 시 계약서에 명시되어 작성되어야 할 계약문서를 작성하지 않고, 계약연장 후 계약 이행보증 보험증권을 징구하지 않거나, 계약보증금 지급 각서의 금액부분을 임의로 수정하는 등 계약서 작성을 부실하게 한 사실이 있습니다.

[표 1] 부적합 계약문서 현황

계약건명	내용
2015년 교육생 기념품(필기도구) 연간 단가계약	·계약문서 미작성(설명서, 규격서, 사양서, 유의서, 산출내역서) · 연간 예정수량 미기재
2015년 보훈공무원 직무교육관련 기념품구입	·계약문서 미작성(설명서, 규격서, 사양서, 유의서, 산출내역서, 물품구매계약일반조건) ·계약보증금 지급각서 금액오기 및 임의수정
2015년 현장견학차량 임차용역	·연장계약 체결 후 계약보증보험증권 미징구 ·계약서 계약금액와 세부내역서 금액 불일치
2015년 다과류 등 품목별 연간 단가계약	·계약문서 미작성(설명서, 사양서, 유의서, 산출내역서, 물품구매계약일반조건) ·연간 구입 예정수량 미기재
2016년 다과류 등 품목별 연간 단가계약	

4. 조치할 사항

○ A장은

- 계약업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 주시기 바랍니다.

○ ■4는

- 향후 동일사례 재발방지를 위하여 관련자에 대해서는 「주의」 조치하시기 바랍니다.(퇴직자 조치생략, 주의)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
A	사무직5급	□8	■7	'13.1.21~15.6.30	▲4	
	사무직4급	□6	■5	'13.8.12~15.6.30	퇴 직	
	사무직5급	□9	■7	'15.7.1~16.1.24	▲4	
	사무직4급	□7	■5	'15.7.1~현재	좌 동	